

2024~2025년 증권신고서 정정요구 사례

2025. 12.



공시심사국

목 차

2024~2025년 증권신고서 정정요구 사례*

* 투자계약증권과 관련된 사례는 이용자의 편의를 위해 제목 우측 상단에 ★로 별도 표기

1. 사업위험

1-1 시장환경 변화(①)	4
1-2 시장환경 변화(②)	5
1-3 연구 개발(①)	6
1-4 연구 개발(②)	7
1-5 매출·매입 편중	8
1-6 기존 사업 축소	9

2. 회사위험

2-1 재무상태 악화(①)	10
2-2 재무상태 악화(②)	11
2-3 재무상태 악화(③)	12
2-4 지배구조 변경	13
2-5 이해관계자와의 거래 위험	14
2-6 내부통제의 취약점	15
2-7 우발채무	16
2-8 계속기업의 불확실성에 관한 위험	17
2-9 유동성 위험	18
2-10 투자계약증권 운영자위험★	19

3. 기타위험

3-1 상장폐지 등	20
3-2 신주발행 관련 법적 분쟁	21
3-3 거래 및 유동성 관련 위험★	22

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4-1 공모가격 산정을 위한 할인율 적용	23
4-2 공모가격 산정을 위한 평가모형 적용	24
4-3 공모가격 산정을 위한 유사회사 선정(①)	25
4-4 공모가격 산정을 위한 유사회사 선정(②)	26

5. 자금사용목적

5-1 과거 공모자금의 사용내역	27
5-2 자금의 사용목적(①)	28
5-3 자금의 사용목적(②)	29
5-4 자금의 사용목적(③)	30
5-5 추가하락에 따른 발행금액 감소 위험	31
5-6 자금의 관리 등	32

6. 투자자 보호를 위해 필요한 사항

6-1 기초자산 보관 관련★	33
6-2 투자자보호기금 관련★	34

7. 증권의 주요 권리내용

7-1 기초자산 관련 비용에 관한 사항★	35
7-2 기초자산 매도인에 대한 정보★	36

1. 사업위험 : 시장환경 변화

사례(1)

국내 시장 경쟁 환경 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 수행 중인 ◇◇프로젝트의 진행 경과 및 계획 중인 프로젝트의 개요를 개략적으로만 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 계획 중인 프로젝트의 협의 단계 또는 진행 상황, 계약조건이 구체적으로 협의된 경우 계약기간, 대금지급조건 등 주요 계약조건을 구체적으로 기재하고,
 - 회사가 집중 계획하는 ◇◇□□프로젝트 관련 진출 경위, 최근 추진 중인 공공 ◇◇□□입찰 정책과의 연관성 등을 구체적으로 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인이 영위하는 사업의 시장환경은 향후 영업실적 및 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 시장구조 변동에 따른 경쟁 격화 등 관련 사항을 상세하게 기재할 필요가 있음

1. 사업위험 : 시장환경 변화

사례(2)

전방산업 부진에 따른 매출액 감소 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ ○○사업은 ‘국내 □□산업 및 설비투자 계획에 상당한 영향을 받는다고 기재하였음에도 국내 □□산업·설비투자 정책 및 전망 등에 대해 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 최신 자료를 반영·활용하여 □□산업·설비투자 정책 및 전망 등을 상세하게 분석·기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인이 영위하는 사업의 시장환경은 향후 영업실적 및 재무 구조에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 정책, 전망 등을 상세하게 기재할 필요가 있음

1. 사업위험 : 연구 개발

사례(3)

신약개발의 불확실성 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 파이프라인별 작용기전을 설명하면서 파이프라인별 장점만을 기재하고 한계점에 대해서는 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 파이프라인별 작용기전에 따른 한계점을 장점과 비교 형식으로 구체적으로 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 회사가 제약·바이오 사업을 영위하는 경우 「기업공시서식 작성기준」 제4-2-11조 및 「제약·바이오 기업 공시 모범사례」 등을 참고하여 연구 개발활동 내용에 대해서 충실히 기재할 필요가 있음

1. 사업위험 : 연구 개발

사례(4)

핵심인력 확보·유출 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 핵심인력의 고용안정과 애사심 고취를 위해 직무발명 보상 제도를 도입하고, 주식매수 선택권을 부여하여 급격한 인력 이탈 가능성이 높지 않다고 기재하였으나,
 - '2X.X분기말 기준 기업부설연구소 책임연구원 감소율이 상당하여 핵심 연구인력 이탈 위험이 현실화되고 있음에도 이를 충실히 기재하지 않음

2. 정정요구 내용

- ☐ 매출의 기술 의존도가 높은 사업의 특성상 연구인력 이탈, 기술 유출에 따른 투자 위험, 핵심인력·정보관리 방안을 기재하고, 연구개발 조직·현황, 실적 등도 충실히 기재할 필요

3. 시사점

- ✓ 소수의 핵심인력이 발행인의 주요 경쟁력을 좌우하고 있는 경우에는 그 핵심인력의 구성 및 의존도, 핵심인력의 확보·유지방안 또는 핵심인력 의존도를 줄이기 위한 대책을 기재할 필요가 있음

1. 사업위험 : 매출 · 매입 편중

사례(5)

매출처 편중 관련

1. 신고서 기재내용

- ☐ 최근 분기, 사업연도 매출액의 약 △△%가 1~2개 업체에 집중되어 있음에도 관련 위험을 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 매출처와 거래관계 악화 가능성, 매출처 편중 해소를 위한 대응 방안 등을 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 매출·매입이 특정 제품·거래처 등에 편중되어 있고 영업환경의 변화가 발행인에 부정적인 영향을 미치고 있거나 미칠 것으로 예상되는 경우 제품·거래처별 편중도, 영업환경 변화의 내용 및 위험성과 그에 대한 대처 능력 등을 기재할 필요가 있음

1. 사업위험 : 기존 사업 축소

사례(6)

주요제품 및 서비스 관련

1. 신고서 기재내용

- ☐ 작년 신고서에 “AI△△개발 플랫폼을 활용하여 △△파이프라인을 제3자에게 기술이전하여 수익을 창출하는 것을 주된 사업으로 영위하고 있으며,
- AI플랫폼을 이용한 분석 결과만을 제공하는 서비스 제공 형태의 사업도 부분적으로 진행하고 있다”고 기재하였으나 금번 증권신고서에는 AI플랫폼을 이용한 분석 결과를 제공하는 서비스 부분을 제외하고는 모두 삭제

2. 정정요구 내용

- ☐ 약 1년만에 회사의 주된 사업을 변경하게 된 배경, 관련 사업 제반 투자 내역 및 인력 운용계획 등을 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인이 기존 사업을 최근 축소한 경우 이는 발행인의 재무구조와 수익성 및 조직 구조 등에 중대한 영향을 미치므로 기존 사업의 축소 배경, 사업 축소 이후 수익성 확보계획 등을 포함하여 예상되는 위험과 대응계획을 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 재무상태 악화

사례(1)

성장성 및 수익성 감소에 따른 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 'X1.◇월 기술상장특례로 코스닥 상장 이후 증권신고서 제출일 현재까지 대규모 손실이 발생하고 상장 당시 예측치 대비 큰 괴리가 있었음에도 'X1년 품목별 매출 추정치와 실적치만 비교 하였으며, 향후 수익성 개선 계획 등을 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 상장 당시 예측·실적 비교 관련 'X2년을 추가하고 품목별 매출 총이익 및 영업이익 등을 포함하여 분석·기재하는 한편, 이를 반영하여 향후 품목별 매출 확대·비용 관리 방안 등 수익성 개선 계획을 구체적으로 기재하고 관련 항목에 반영할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인의 영업 실적이 나빠 재무상태가 악화되면 배당금 및 원리금의 지불능력이 저하되고 증권의 가치도 떨어지므로, 발행인은 수익성, 재무구조 등을 상세히 평가하여 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 재무상태 악화

사례(2)

매출채권 및 기타채권 회수 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ '1X년중 타법인에 대규모 자금을 대여한 후 전액 손상차손을 인식한 사실이 있음에도
 - 대여 목적·조건, 손상차손 인식 사유 및 상환 내역 등 대여금 관련 세부 사항을 개략적으로만 기재하였으며 타 법인에 관한 사항 및 타법인과 회사와의 관계 등을 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 타 법인에 관한 사항 및 타 법인과 회사와의 관계를 추가 기재하는 한편, 타 법인 및 대여금 관련 세부 사항, 상법 등 관련 법규 준수 여부, 대여금 회수방안 등을 구체적으로 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 타 회사에 대한 대여금이 회수되지 않을 경우 발행인의 현금 흐름 등 재무상태에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 관련 정보를 구체적으로 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 재무상태 악화

사례(3)

차입금 증가

1. 신고서 기재내용

- ☐ 최근 X년간 총 차입금 규모가 지속적으로 증가 중이며 현금 및 현금성자산보다 단기차입금이 약 △배 많은 상태

2. 정정요구 내용

- ☐ 최근 X년간 차입금 증가의 원인 및 향후 단기차입금 상환 계획을 상세하게 기재하고,
- 금번 유상증자 이후 회사의 재무구조에 영향을 미칠 수 있는 자금조달 계획의 고려 여부 등을 추가 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 단기차입금 비중이 큰 경우 유동성이 부족하여 정해진 결제시점에 결제의무를 이행하지 못할 위험이 있으므로 차입금의 항목별·만기별 상환금액 도래 현황, 항목별 자금조달 규모 및 조건 등을 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 지배구조 변경

사례(4)

최대주주의 청약 참여율에 따른 지분을 변동 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 최대주주의 본건 유상증자 참여 여부 관련, 참여 여부 및 규모가 미확정이며 최대주주의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정이라고 개략적으로 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 이사회에서의 예상 결의시점, 예상 청약규모 등의 기재 가능성에 대하여 검토한 후 동 검토내용을 반영하여 보완 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 기업의 지배구조는 개별기업의 투자 및 경영 행태, 전략적 의사 결정, 경영성과 등 기업 경영의 전반에 결정적인 영향을 미치는 요소이므로 최대주주 또는 경영권의 변동과 관련된 사항을 상세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 이해관계자와의 거래 위험

사례(5)

이해관계자 대여금 제공

1. 신고서 기재내용

- ☐ △△국가 등에 종속회사를 운영하고 있고, 동 회사에 대여금을 제공하고 있음에도 동 종속회사 현황 및 대여금 발생 사유 등을 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 종속회사별 회사개요, 매출 발생 구조, 당기순손실, 자본잠식 등 종속회사 재무상태가 열악한 경우 그 사유, 대여금 발생 및 대손충당금 설정 사유 등을 구체적으로 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 이해관계자와의 부당한 거래에 따른 부의 이전으로 인하여 발행인 및 주주 등에 불이익이 발생할 수 있는 위험을 평가하고 그 결과를 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 내부통제의 취약점

사례(6)

내부통제의 취약점

1. 신고서 기재내용

- ☐ 'OO년 내부회계관리제도 비적정 의견을 받은 사실 및 취약점 해소를 위하여 마련한 방안을 개략적으로 기재한 반면,
 - 투자관련 의사결정 구조 및 임원 등의 권한과 책임에 관한 세부 내용을 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 투자관련 내부승인 절차, 투자심의위원회 결의 내역, 위원 선임 및 해임절차, 회사 경영고문의 법률상 지위, 권한 및 책임, 기타 임원의 권한과 책임 등을 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인의 업무 수행과정에서 발생할 수 있는 부정 등의 위험을 방지하기 위하여 채택한 내부통제제도에 대하여 상세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 우발채무

사례(7)

소송 등 우발채무 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 증권신고서 제출일 현재 영업에 중대한 영향을 미치는 소송이나 분쟁 사항이 없다고 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 매출 대비 상당한 규모의 매출채권 미지급 관련 민사소송이 진행 중인 사실이 확인된 바, 소송진행 경과 및 향후 소송 결과에 따라 회사 영업 및 재무에 미치는 영향 등을 충실히 기재할 필요

3. 시사점

- ✓ 발행인의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송은 「기업공시서식 작성기준」 제11-2-1조를 참고하여 소송 관련 내용을 빠짐없이 상세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 계속기업의 불확실성

사례(8)

계속기업의 불확실성에 관한 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ '2x년도 감사보고서상 회사는 완전자본잠식, 당기순손실 등의 사유로 계속기업 불확실성이 존재하고 있으나, 증권 신고서에 동 사항을 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 계속기업 불확실성이 존재한다는 사실과 이를 개선하기 위한 계획 등을 투자위험요소에 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 계속기업의 가정은 발행인의 경영활동의 기본 전제인바, 지속적인 적자 발생 등으로 인하여 계속기업으로서 존속 가능성이 불투명한 경우에는 투자자의 투자위험이 높아지므로 관련 위험 및 향후 개선계획에 대하여 구체적으로 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 유동성 위험

사례(9)

유동성 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 매출 부진 등으로 영업활동에서 부의 현금흐름이 발생하고 유동성 비율이 하락하고 있으며, 이에 따라 채무 조기상환 청구 등에 따른 대규모 자금유출 가능성이 있음에도 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 투자위험요소 관련 항목 및 금번 유상증자대금 사용기간의 주요 자금 소요 항목·조달 방안 등을 반영·분석하여 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 유동성 위험은 발행인의 존립 자체를 위협할 수 있는 투자위험 요소이므로 관련 위험을 상세하게 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 투자계약증권 운영자위험★

사례(10)

수수료 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 공동사업에서 투자자가 공동사업자에게 지급하는 수수료는 청산수수료가 유일

2. 정정요구 내용

- ☐ 청산수수료 지급 전까지 공동사업 운영을 위한 자금조달 방안을 보완하여 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 투자계약증권을 발행하는 경우 「기업공시서식 작성기준」 제2-3-2조에 따라 공동사업자위험을 기재하며, 투자자와 공동사업자가 부담하는 수수료를 명확히 구분하고 항목별 산정근거를 구체적으로 기재하는 등 수수료 관련 위험요소를 상세히 기재할 필요가 있음

3. 기타위험 : 상장폐지 등

사례(1)

관리종목 지정 및 상장폐지 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 'X1년부터 법인세비용차감전계속사업손실(이하 '법차손') 및 'X2년부터 매출액 규모에 따라 관리종목으로 지정될 위험이 있음에도 이에 대한 방안을 미흡 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 'X1년 주요 손익실적에 따라 관리종목 지정 및 상장폐지 위험과 회사의 대응방안을 보완 기재하고,
 - 'X1.1분기 회사 매출액을 원화로 환산하는 등 향후 관리종목 지정 및 상장 폐지 가능성을 상세히 보완 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인이 관리종목 지정·상장폐지 사유에 해당하거나 해당할 우려가 있는 경우에는 그 사실과 구체적인 관리종목 지정·상장폐지 사유 및 그 사유 해소를 위한 대응방안을 기재할 필요가 있음

3. 기타위험 : 신주발행 관련 법적 분쟁

사례(2)

신주발행금지 가처분신청

1. 신고서 기재내용

- ☐ 대주주 ○○이 회사 및 대표이사를 상대로 금번 유상증자와 관련하여 신주발행금지 가처분을 신청

2. 정정요구 내용

- ☐ 가처분신청 사실, 신청 이유 및 이에 대한 회사 입장, 동가처분 신청에 대한 법원의 결정 등을 상세 기재하고,
 - 경영권과 관련하여 제기되었거나 제기될 가능성이 있는 여타 법률상 위험의 내용을 상세 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 신주발행과 관련하여 이해관계자 사이의 법적 분쟁으로 인하여 증자가 무산될 수 있는 경우 당해 신주가 발행되지 못할 가능성 등 관련 위험 요소를 구체적으로 기재할 필요가 있음

3. 기타위험 : 거래 및 유동성 관련 위험★

사례(3)

기초자산 거래 및 증권 취득 관련 유동성 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 선배정 물량(☆☆%) 매각·매출시 투자적합성 확인 여부 및 1인당 투자 한도 점검 여부 등을 미기재하였고,
- 투자계약증권거래가 많지 않은 현재 시점에서 구주 매각·매출시 투자계약증권시장 가격 왜곡 등 가능성이 있음에도 이를 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 일반투자자 대상 개별 매각·매출 시에도 투자적합성 확인 및 1인당 투자 한도 적용 여부·방법 등 세부 절차를 상세하게 기재할 것
- 또한, 개별 매각·매출 관련 시장 왜곡 방지를 위한 회사의 준법감시 장치·내부통제절차 등을 구체적으로 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인 선배정 물량이 과도한 경우 일반투자자의 접근 가능성이 감소하여 조각투자의 취지에 반할 수 있으며, 발행인이 선배정 물량을 매출하는 경우 투자자보호 장치를 점검하고 가격 왜곡 등 방지를 위한 내부통제 역량 보유여부를 구체적으로 기재할 필요가 있음

※ 발행인이 기발행 투자계약증권의 매입·매출 병행시 「조각투자 등 신종증권 사업 가이드라인」(’22.4.29.)의 발행·유통시장 분리 원칙 준수 여부도 검토 필요

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

사례(1)

공모가격 산정을 위한 할인율 적용

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사의 추정 순이익을 현재가치로 할인하기 위한 할인율은 '2X년 이후 코스닥 기술특례 상장기업 평균(○○%) 대비 낮은 △△%를 적용하였으나,
- 동 할인율은 예상 매출의 실현가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였다고 간략하게 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 주관사가 동 할인율을 적용한 구체적 판단 근거를 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인의 주당 평가가액 산정을 위하여 적용한 매출액·손익 등의 추정 근거, 예측 기간의 설정 근거, 할인율 책정 근거 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

사례(2)

공모가격 산정을 위한 평가모형 적용

1. 신고서 기재내용

- 주관사는 희망공모가액 산출시 △△△법을 사용하면서, 동 방법은 적자 기업, 초기 또는 전환기 기업 가치 평가에 적절하고, 회사가 영위하는 ☆☆ 및 ◇◇사업은 성장기에 진입하고 있다고 기재
 - 아울러, △△△법은 한계점으로 기업이 비용을 통제할 수 없는 경우 기업간 매출액순이익률 차이 미조정시 가치평가 정확성이 감소한다고 기재

2. 정정요구 내용

- 회사는 최근 X년간 당기순이익 흑자를 기록 중이고, 재무, 사업 구조가 유사한 비교기업들의 X년 연평균 성장률은 저조한 편이며,
 - 비교 기업들 중 일부는 최근 영업이익 및 당기순이익이 적자 추세를 지속하는 등 비용통제 여부에 의문이 존재하는바, △△△법 사용의 적정성과 사용시 매출액순이익률 조정 필요성 등을 종합적으로 재검토하고 그 결과를 보완 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인의 주당 평가가액 산정을 위하여 적용한 매출액·손익 등의 추정 근거, 예측 기간의 설정 근거, 할인율 책정 근거 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

사례(3)

공모가격 산정을 위한 유사회사 선정

1. 신고서 기재내용

- ☐ 투자위험요소 등에 언급된 경쟁사 대신 영위 사업(AI 기반 ○○분석)과 연관성이 낮은 사업(△△ 개발·공급)을 영위하는 기업을 비교기업으로 선정하면서 이에 대한 사유를 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 경쟁사 대신 주력사업과 연관성이 낮은 사업을 영위하는 기업을 비교기업에 포함한 사유를 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인의 주당 평가가액 산정을 위한 비교(유사)회사 선정 기준 및 선정 근거, 기업가치평가 방법 선정 기준 및 선정 근거, 관련 위험 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

사례(4)

공모가격 산정을 위한 유사회사 선정

1. 신고서 기재내용

- ☐ 주관사는 비교기업 선정시 사업유사성 요건을 적용하여 비교기업 6개사를 선정하고, 일반요건을 적용하며 최종 비교기업 5개사를 선정

2. 정정요구 내용

- ☐ 주관사가 제시한 기준에 부합하지 않는 유사기업 존재 여부 등을 고려하여 비교기업 선정 기준 적용 과정을 전반적으로 재검토하여 보완 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인의 주당 평가가액 산정을 위한 비교(유사)회사 선정 기준 및 선정 근거, 기업가치평가 방법 선정 기준 및 선정 근거, 관련 위험 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

5. 자금사용목적

사례(1)

과거 공모자금의 사용내역

1. 신고서 기재내용

- ☐ 과거 시설자금 목적(△△공장 건설)으로 조달한 유상증자 대금 중 상당액(☆☆☆억원)을 미집행하고 있음에도 그 사유로 시장 상황을 고려하였다고만 기재하였고,
- 기 집행 금액(□□□억원) 및 향후 예상 소요 금액(약 ○,○○○억원)을 항목 구분없이 총액으로 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 시설자금 목적 유상증자 대금의 미집행 사유를 구체적으로 기재하는 한편,
- 기 집행 금액, △△공장 완성률 및 향후 예상 소요 금액 등을 항목별로 세분화하여 기간별(예시 : 반기) 자금 원천(유증자금, 자체자금, 차입금 등) 및 산출 근거(향후 집행 금액 등)를 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 과거 자금조달 실적이 있고 미집행액이 있을 경우 사유와 금번 조달 관련 산출 근거를 상세하게 기재할 필요가 있음

5. 자금사용목적

사례(2)

자금의 사용목적

1. 신고서 기재내용

- ☐ 공모자금(☆☆☆억원)을 연구개발비(□□억원) 및 운영자금(○○억원)으로 사용 예정이라고 기재하였으나, 사용 목적 관련 산정 근거 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ △△개발 상업화·고도화 실현방안 및 공모자금투입에 따른 기대효과를 구체적으로 기재하고, R&D 인력 충원계획 등을 포함하여 지출 금액 산정 근거를 합리적으로 제시할 것

3. 시사점

- ✓ 자금의 사용목적은 투자자들의 의사결정에 중요한 영향을 미치는 사항이므로, 회사의 자금상황, 영업현황 등을 고려하여 실제 사용계획에 맞게 구체적으로 기재할 필요가 있음

5. 자금사용목적

사례(3)

자금의 사용목적

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 유상증자 규모를 크게 상회하는 현금 및 현금성자산 등 유동성을 보유 중이며, 자금 사용 시기도 장기간(2X~2○) 분산됨에도 유상증자를 추진

2. 정정요구 내용

- ☐ 자금 조달 수단으로 유상증자를 결정한 사유, 자금사용 기간 주요 자금 소요 계획 및 유상증자 유무에 따른 자금 수급 상황을 구분하여 상세하게 기재

3. 시사점

- ✓ 유동성이 충분한 상황에서 유상증자를 결정한 경우 그 사유 및 자금 수급 상황 등을 충분히 기재하여 주주 등에게 설명할 필요

5. 자금사용목적

사례(4)

공모자금 세부 사용 목적

1. 신고서 기재내용

- ☐ 신규법인 설립을 하지 않기로 의사결정시 조달 자금을 시설 자금으로 사용할 예정이라고 기재
 - 사채발행을 통한 자금조달 중 가장 큰 규모를 차지하는 동 사업에 대하여 내부 결정에 따라 추진이 어려울 수 있는 개연성 및 구체적인 사정 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 기 매입한 토지가 사실상 무용지로 전락할 수 있어 자산 운용 효율성 측면에서도 중대한 리스크이므로,
 - 법인 설립 무산시 토지 활용 계획을 연도별로 구체화하는 등 미집행시 단순히 시설자금으로 쓰겠다는 기재 대신 책임있는 설명으로 보완 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 자금의 사용목적은 투자자들의 의사결정에 중요한 영향을 미치는 사항이므로, 사용계획을 구체적이고 상세하게 기재할 필요가 있음

5. 자금사용목적

사례(5)

주가하락에 따른 발행금액 감소 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 주가하락에 따라 예정 공모자금 조달에 어려움이 예상되나, 예상 부족분을 차입 및 자체 자금(현금 및 현금성자산 ○○○억원)으로 충당할 예정이라고만 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 공모자금 미달시 자금 사용 우선순위, 추가 자금조달 여력 및 조달 계획(채무증권 발행계획 등), 재무 건전성 악화 위험을 추가 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 자금의 사용목적 및 공모자금 미달시 대응방안은 투자자들의 의사결정에 중요한 영향을 미치는 사항이므로 「기업공시서식 작성기준」 제2-5-1조를 참조하여 구체적으로 기재할 필요가 있음

5. 자금사용목적

사례(6)

자금의 관리 등

1. 신고서 기재내용

- ☐ 금번 유상증자가 중요하며 유상증자 대금 납입일('2X.X.XX.)과 예상집행 시기('2△~'2□)간 차이가 크고 집행이 장기간 발생함을 감안할 때 대금 납입 이후부터 집행완료 시점까지 유상증자 대금 관리·집행 통제가 중요

2. 정정요구 내용

- ☐ 사고 발생 등에 대비한 금번 유상증자 대금 관리·집행 통제 방안 등에 대해 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 공모 후 상당기간 지난 후에 조달자금을 사용하는 경우 사용시기까지의 조달자금 운용방법 등 대금의 관리 및 집행 통제 방안 등을 구체적으로 기재할 필요

6. 투자자 보호를 위해 필요한 사항★

사례(1)

기초자산 보관 관련

1. 신고서 기재내용

- ☐ 기초자산 보관위치 확인 수단은 실물에 대한 실시간 확인이 불가

2. 정정요구 내용

- ☐ 투자자가 기초자산의 실물을 실시간으로 확인할 수 있는 수단의 보유 여부, 그렇지 않은 경우 미보유 사유, 기초자산 보관 위치의 실시간 확인을 위한 대체적 수단을 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 기초자산이 있는 경우, 기초자산 보관·관리는 투자자 보호 측면에서 중요하므로 투자자가 실물을 확인할 수 있도록 구체적인 방법을 기재할 필요가 있음

6. 투자자 보호를 위해 필요한 사항★

사례(2)

투자자보호기금 관련

1. 신고서 기재내용

- ☐ 투자자보호기금에 대한 특정금전신탁 등 도산절연 수단이 부재함에도 무단인출, 유용을 막기 위한 수단을 미기재
 - 또한, 현재 투자자보호기금은 폐사로 인한 손해만을 보전하고, 도난, 화재 등으로 인한 손해 등 기초자산에 대해 발생한 손해를 포괄하지는 않음

2. 정정요구 내용

- ☐ 투자자보호기금의 무단인출, 유용을 막기 위한 수단을 보완하여 상세히 기재하고,
 - 도난, 화재 등으로 인한 손해 등 기초자산에 발생한 손해를 포괄하여 보전할 수 있는 방안을 추가 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 투자자보호기금은 부적절한 기초자산으로 투자계약증권이 발행되었을 때 투자자에 대한 회사의 손해배상책임에 대비한 기금(충당금 성격)으로 관리방안과 기초자산에 발생한 손해를 포괄하여 보전할 수 있는 방안을 구체적으로 기재할 필요가 있음

7. 증권사의 주요 권리내용*

사례(1)

기초자산 관련 비용에 관한 사항

1. 신고서 기재내용

- ☐ 향후 기초자산 관련 비용 전망과 관련하여 시계열분석 및 자체 통계모형상 추세적 하락 가능성을 언급
 - 국제 가격지수, 수입단가지수 등 실물지표를 활용한 경제 분석이 부족하고, 자체 통계모형은 모형 내재 가정 관련 설명이 부실 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 기초자산 관련 비용 증가에 따른 투자자수익의 변동 시나리오, 실물지표를 활용한 전망, 자체 통계모형 내재 가정 등을 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 투자계약증권 기초자산과 밀접한 관계를 가진 비용에 대한 예측은 수익성에 큰 영향을 미치므로 상세히 기재할 필요가 있음

7. 증권사의 주요 권리내용★

사례(2)

기초자산 매도인에 대한 정보

1. 신고서 기재내용

- ☐ 기초자산 취득 관련, 증권신고서에는 국내화랑업에 종사하는 법인(△△)에게 기초자산을 구입하였다는 사실 이외에는 기초자산의 매입 과정 공정성 관련 내용 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ △△과 귀사의 특수관계 해당 여부 및 매입처 개황(재무건전성 포함) 등 매입처 정보를 기재하고
 - 기초자산 선정 관련 투자심의위원회 개최 여부, 개최한 경우 주요 논의 내용, 개최하지 않은 경우 미개최 사유 등 매입 과정을 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 기초자산의 매입 관련 기업공시서식 작성기준을 준수하여 기초자산 매도인에 대한 정보(특수관계인 해당여부 등)를 명시하고, 기초자산 선정시 내부절차 준수여부 등 매입과정을 상세히 기재할 필요가 있음